

TEMA IV



LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (II): ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LA INTERVENCIÓN GENERAL. LA TESORERÍA.

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

LA ASESORÍA JURÍDICA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La intervención general.	
2.- La Tesorería.	
3.- El Tribunal Económico-Administrativo Municipal.	
4.- Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.	
5.- La Asesoría Jurídica.	

0.- INTRODUCCIÓN.

Son, según el **ROGAM**, **órganos directivos** los coordinadores generales, los directores generales u órganos similares, **el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el interventor general municipal y el titular del órgano de gestión tributaria**.

1.- LA INTERVENCIÓN GENERAL.

La Intervención General asume la **función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria**, en su triple acepción de:

- Función interventora.
- Función de control financiero.
- Función de control de eficacia.

La Intervención General ejercerá sus funciones con **plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y cargos directivos cuya gestión fiscalice**, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General se adscribe orgánicamente al Área competente en materia de Hacienda.

La intervención del Ayuntamiento de Madrid desempeña, con la extensión y efectos que se determina en los artículos 213 y ss. de la Ley Reguladora de la Hacienda Local, las funciones de **control interno** respecto de la gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de **función interventora, función de control financiero**, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y función de **control de la eficacia**:

- En **la función interventora** controlar los actos del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de los consorcios que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a la normativa aplicable en cada caso.

  Según el portal de transparencia su objeto es "fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación de los caudales públicos".

- El **control financiero** tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios municipales en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y las directrices que los rigen y que su gestión se ajusta a los principios de buena práctica financiera. Todo ello para **controlar que la administración de los recursos públicos se orienta a la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y se desarrolla bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**.

  Según el portal de transparencia su objeto es "comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes e informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la concesión de los objetivos previstos.

- La función del **control de eficacia** tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

El titular de la Intervención General tiene **carácter directivo** y será nombrado entre **funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.**

En la actual Corporación la Intervención General está ubicada en el **Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.** Sus funciones son:

Gastos.	a) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones que se imputen a los programas presupuestarios que le corresponda, cuyo importe no supere los 60.000 euros. b) Dejar sin efecto las autorizaciones y, en su caso, disposiciones de gasto derivadas de expedientes que hayan sido autorizados por la Junta de Gobierno.
Contratación.	Realizar contrataciones de toda clase, que se imputen a los programas presupuestarios que le corresponda, cuando su importe no supere los 60.000 euros.

La estructura de la Intervención General es:

1. Viceintervención General.
   - Subdirección General de Intervención Delegada en la Junta de Gobierno.
   - Subdirección General de Coordinación de Intervenciones Delegadas y Estudios.
   - Subdirección General de Control Presupuestario y Deuda.

2.- Oficina de Contabilidad y Control Financiero.
   - Subdirección General de Contabilidad.
   - Subdirección General de Control Financiero

El **modelo de control interno**, aprobado en junio de 2018, se basa en la idea de ampliar y mejorar la eficacia del control de toda la actividad económico-financiera de todos los entes municipales, pero de una forma no invasiva, sin ralentizar la gestión pública.

2.- LA TESORERÍA.

Las **funciones públicas de tesorería**, excluida la recaudación, se ejercerán por el tesorero municipal, nombrado entre funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Dicho órgano **se adscribe al Área competente en materia de Hacienda**, dependiendo directamente de su titular, o del director general con competencias en materia de política financiera, de acuerdo con lo que determine el alcalde en los decretos de organización de dicha Área.

En la actual Corporación la Tesorería está ubicada en el **Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda**, dentro de la Dirección General de Política Financiera (en la Coordinación General de Contratación y Política Financiera).

3.- EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

El **Tribunal Económico-Administrativo Municipal** es el órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico - administrativas sobre actos tributarios y demás ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento de Madrid y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo.

Misión.	El Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) es un órgano especializado encargado de conocer y resolver las reclamaciones frente a las actuaciones tributarias o de recaudación de ingresos de Derecho público del Ayuntamiento de Madrid o sus organismos. También puede actuar como órgano consultivo en la elaboración de proyectos de ordenanzas fiscales y tiene atribuidas funciones de estudio o investigación jurídica en materia administrativa tributaria. El TEAMM posibilita la defensa legal de los derechos de las personas afectadas por la actividad tributaria y recaudatoria municipal con plena garantía, pues su especialización, composición y funcionamiento aseguran su competencia técnica e independencia funcional, evitando en muchos casos a los particulares, empresas u otras entidades la más larga y costosa vía del proceso judicial contencioso-administrativo y contribuyendo así, también, a aliviar la carga de trabajo que soportan los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y, con ello, a mejorar su funcionamiento y evitar las dilaciones en la administración de Justicia. Además, teniendo por finalidad la revisión de la legalidad de la actuación administrativa, contribuye a mejorar la calidad y eficacia de los servicios tributarios y recaudatorios, tanto por la corrección de los defectos o errores apreciados en las actuaciones revisadas, como por la vocación orientadora o propedéutica de los criterios y doctrina resultante de sus resoluciones.
Competencias.	. Conocimiento en única instancia de las reclamaciones económico-administrativas contra los actos de aplicación de los tributos e imposiciones de sanciones tributarias. . Conocimiento en única instancia de las reclamaciones económico-administrativas contra los actos de recaudación de los demás ingresos de derecho público. . A solicitud del Área con competencias en materia de Hacienda, elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria y emisión de dictámenes sobre los proyectos de Ordenanzas fiscales.
Composición y nombramiento.	Se integra por un número impar de miembros (actualmente 3), todos ellos nombrados entre funcionarios de reconocida competencia técnica, con el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Para el ejercicio de sus funciones y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas el Tribunal actúa constituido en Pleno o Sala de Reclamaciones y mediante órganos unipersonales. Adscrita al Tribunal existe una Secretaría General, a la que corresponde la dirección, coordinación e impulso de la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas.

	• El presidente y los vocales serán designados por el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del Alcalde, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, entre funcionarios. • Está formado por un número impar de miembros, con un mínimo de 3 y un máximo de 7, todos con voz y voto. • El mandato tendrá una duración de 4 años.
Organización.	. Funcionará en Pleno, en Salas de Reclamaciones y a través de órganos unipersonales. . La Sala de Gobierno asistirá al Presidente en las funciones de gobierno. . El Pleno está compuesto por el Presidente y los Vocales; asistirá el Secretario General del Tribunal, con voz y sin voto. . Las Salas estarán compuestas por tres miembros, pudiendo ser mayor el número de Vocales cuando las circunstancias lo aconsejen. . Ejercerá como Presidente el designado por el Presidente del Tribunal; este último actuará como Presidente de la Sala en la que se integre. . Tendrán la consideración de órganos unipersonales, a efectos de tramitación y resolución del procedimiento abreviado, los designados por acuerdo del Presidente entre los funcionarios del Tribunal. . Tendrán la consideración de órganos unipersonales, a efectos de declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisión, cualquiera de los miembros del Tribunal.
Funcionamiento.	. La constitución del Pleno o de las Salas requerirá la asistencia del Presidente y de la mitad, al menos, de sus Vocales. . Sus acuerdos serán adoptados por mayoría, teniendo el Presidente voto de calidad para dirimir empates. . Podrán formularse votos particulares por escrito, en el plazo de 48 horas, que se incorporarán al expediente.

En la actualidad el Tribunal Económico-Administrativo Municipal depende del **Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.**

4.- ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

La **Agencia Tributaria** es un Organismo Autónomo adscrito al Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (actualmente Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda).

Se regula mediante **Estatutos del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid** con fecha de 30 de diciembre de 2.008.

La Agencia Tributaria es un **Organismo Autónomo dotado de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.**

Dentro de la esfera de sus competencias, le corresponden las **potestades administrativas** precisas para el cumplimiento de sus fines.

La Agencia Tributaria Madrid tiene por **finalida**d el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario del Ayuntamiento se aplique con generalidad y eficacia a los obligados tributarios, mediante procedimientos de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales que, tanto formal como materialmente minimicen los costes indirectos derivados de las exigencias formales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la aplicación de los demás recursos públicos cuya gestión le corresponda o se le encomiende.

En el cumplimiento de sus fines, para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal, la Agencia Tributaria Madrid se regirá por los **principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión.**

Estructura.	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, los órganos de dirección de la Agencia Tributaria Madrid son: . Consejo Rector. . Presidente. . Vicepresidente. . Director.
Competencias.	La Agencia Tributaria Madrid ejercerá, para el cumplimiento de sus funciones, entre otras, las siguientes competencias: . La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales. . La recaudación en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento y de aquellos otros cuya gestión se le encomiende. . La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida, y la de los expedientes sancionadores relativos a la recaudación del resto de ingresos públicos cuya gestión recaudatoria le corresponda. . El análisis de las previsiones de ingresos públicos y el diseño de la política global de ingresos tributarios. . La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento. . El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios y transferencias corrientes vinculadas a éstos. . La colaboración con otras instituciones públicas en las materias objeto de la Agencia. . En general, todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y que estén relacionadas con la gestión de los recursos que correspondan a la Agencia o le hayan sido encomendados.

5.- LA ASESORÍA JURÍDICA.

En el **Título V, Sección IV del ROGAM** se regula la **Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.**

La Asesoría Jurídica es el **órgano encargado de la asistencia jurídica del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos**, sin perjuicio de las funciones atribuidas por la legislación vigente a otros órganos estatales, autonómicos y municipales.

Su actual regulación se recoge en el **Reglamento Orgánico 1/2.023, de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid** (31 de enero de 2.023).

La Asesoría Jurídica es el **órgano directivo** al que corresponden las **funciones de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos**. Igualmente, corresponde a la Asesoría Jurídica la **representación y defensa en juicio del Pleno del Ayuntamiento de Madrid**, en los términos que se determinen por este.

La Asesoría Jurídica ostenta rango de **coordinación general**, y su titular se denomina **Letrado General** de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

La Asesoría Jurídica se adscribe y depende jerárquicamente del órgano superior o directivo al que le corresponda la superior dirección de los servicios jurídicos.

El Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid se integra en la Asesoría Jurídica. Artículo 2. Funciones consultiva y contenciosa.

ASISTENCIA JURÍDICA.

1. Corresponde a los letrados del Ayuntamiento de Madrid integrados en la Asesoría Jurídica desarrollar la **asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno y a los órganos superiores y directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos**.

2. Corresponde igualmente a los letrados la **representación y defensa en juicio del Pleno**.

3. Los letrados podrán asumir el **asesoramiento jurídico, así como la representación y defensa en juicio de las sociedades mercantiles municipales y de las fundaciones de participación municipal**, mediante la suscripción del oportuno convenio en el que se determinará la compensación económica a abonar a la hacienda municipal.

4. En los términos establecidos en el capítulo III del título III, los letrados podrán asumir la **representación y defensa en juicio de las autoridades y empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos, así como de los concejales, cualquiera que sea su posición procesa**l, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo y no exista conflicto de intereses.

5. Los letrados, previa autorización del titular del área, organismo o entidad correspondiente, y oído el Letrado General por un plazo mínimo de cinco días, podrán asumir la representación y defensa del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos en procedimientos arbitrales, en cuyo caso resultarán de aplicación las normas contenidas en el título III del presente reglamento orgánico.

6. En casos excepcionales, el Ayuntamiento y sus organismos públicos podrán designar para su representación y defensa en juicio a abogado colegiado o confiar a este solo la defensa y la representación a un procurador.

7. Los abogados del Estado y los letrados de la Comunidad de Madrid podrán representar, defender y asesorar al Ayuntamiento de Madrid y a sus organismos públicos mediante la suscripción del oportuno convenio, en los términos contenidos en su legislación específica, a propuesta o previa audiencia del Letrado General.

LETRADO GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

1. El Letrado General **será nombrado y cesado por la Junta de Gobierno** a propuesta del titular del órgano superior o directivo al que corresponda la superior dirección de los servicios jurídicos.

2. Su nombramiento deberá producirse entre **funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales** a los que se exija para su ingreso el título de licenciado o graduado en Derecho, o bien funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

3. Durante el ejercicio de su cargo estará habilitado para ejercer las funciones de letrado del Ayuntamiento de Madrid, aunque no ostentase esa condición con anterioridad a su nombramiento.

4. En el desempeño de su función de asistencia jurídica, el Letrado General podrá asistir como invitado a la Comisión Preparatoria de la Junta de Gobierno cuando así se disponga por su presidente.

Las **funciones del Letrado General** son:

1. El Letrado General asume la dirección de la Asesoría Jurídica, y en tal concepto le corresponde la dirección, coordinación e inspección de las funciones encomendadas a los servicios jurídicos municipales, sin perjuicio de las que estén atribuidas a la Secretaría General del Pleno, a las secretarías generales técnicas y a otros órganos estatales o autonómicos que tengan atribuidas normativamente funciones de asistencia jurídica.

2. Corresponden al Letrado General, entre otras, las siguientes funciones:

a) Mantenimiento del principio de unidad de doctrina formulando criterios generales de actuación de los letrados.

b) Emisión de las instrucciones y órdenes de servicio necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de criterio y funcionamiento coordinado de los letrados, así como para la asignación y reparto de los asuntos.

c) Propuesta de adscripción y remoción de todos los letrados en los distintos órganos y unidades de la Asesoría Jurídica.

d) Promoción de la formación y perfeccionamiento de los letrados.

La Asesoría Jurídica, bajo la dirección de su titular, desarrolla su actuación de asistencia jurídica a través de dos funciones principales:

a) La función consultiva, consistente en el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Madrid y a sus organismos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento orgánico.

b) La función contenciosa, consistente en la representación y defensa del Pleno, del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento orgánico.

Los titulares de los órganos o unidades que desarrollen la función consultiva o contenciosa deberán ser letrados del Ayuntamiento de Madrid.

FUNCIÓN CONSULTIVA.

1. La función consultiva se desarrolla mediante la **consulta y el asesoramiento jurídico, la realización de notas, informes y dictámenes razonados en derecho, la asistencia a órganos colegiados y el bastanteo de poderes.**

2. El titular del órgano o unidad responsable de la función consultiva deberá velar por la efectividad del principio de unidad de criterio en el ámbito de la función consultiva, sin perjuicio de las superiores funciones que corresponden al Letrado General.

Carácter, contenido y forma de los informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán fundados en derecho y versarán sobre los extremos consultados.

3. Corresponde informar con carácter previo y preceptivo:

a) Los anteproyectos de ordenanzas y reglamentos.

b) Los convenios administrativos que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

c) Los supuestos en que la legislación sobre contratación del sector público así lo exija.

d) Los supuestos en que la legislación sobre patrimonio de las administraciones públicas así lo exija.

e) Las propuestas de resolución en los procedimientos de declaración de lesividad.

f) El planteamiento de conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales.

g) Cualquier otro asunto respecto al cual la legislación vigente exija informe jurídico con carácter preceptivo.

Los informes emitidos por los letrados serán escritos. No obstante, el órgano consultante podrá solicitar asesoramiento verbal cuando lo estime oportuno. Artículo 13. Solicitud de informes

Solicitud de informes.

1. Podrán solicitar informe los titulares de los órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos. No obstante, en caso de informes preceptivos, podrán ser solicitados por el titular del órgano al que corresponda la tramitación ordinaria del procedimiento.

2. En caso de petición de informe preceptivo, junto a la solicitud de informe deberá adjuntarse el expediente tramitado hasta el momento de dicha solicitud.

FUNCIÓN CONTENCIOSA.

1. La función contenciosa se desarrolla mediante la **representación y defensa en juicio del Pleno, del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos, así como mediante la asistencia jurídica a los empleados públicos**, en los términos establecidos en el presente reglamento orgánico.

2. El acuerdo para el ejercicio de acciones procesales por el órgano competente requerirá la emisión de informe previo y preceptivo por la Asesoría Jurídica.

3. El titular del órgano o unidad responsable de la función contenciosa deberá velar por la efectividad del principio de unidad de actuación en dicho ámbito, formulando criterios generales de actuación en juicio, sin perjuicio de las superiores funciones que corresponden al Letrado General.

Obligaciones generales de los letrados en el desarrollo de la función contenciosa.

Los letrados que desarrollen la función contenciosa deberán:

a) Elevar consulta en los asuntos en que así se establezca en este reglamento orgánico o en las instrucciones del Letrado General.

b) Mantener informado al titular del órgano o unidad responsable de la función contenciosa o al Letrado General, en su caso, de la tramitación y resultado de los procedimientos, de conformidad con lo que dispongan las instrucciones dictadas al respecto.

c) Mantener informados a las entidades o empleados públicos de la situación procesal de los asuntos cuya representación y defensa se asuma, de conformidad con lo que dispongan las instrucciones dictadas al respecto.

d) Asistir a las vistas y a las diligencias de prueba, así como evacuar los trámites orales o escritos en tiempo y forma.

En los actos jurisdiccionales que tengan lugar en los estrados, así como en los actos solemnes judiciales, los letrados deberán usar toga con la placa distintiva del Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid.

e) Realizar cuantas actuaciones sean precisas para la mejor defensa de los derechos que representen y recabar cuantos datos y antecedentes sean necesarios a tal fin. Especialmente propondrán, cuando resulte necesario para la mejor defensa del Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos, la declaración en juicio de aquellas personas cuya intervención pueda resultar relevante para el resultado del proceso.

f) Observar en su actuación jurisdiccional la policía de estrados que en cada caso corresponda con cumplimiento de la normativa aplicable.

g) Aquellos otros que se deriven del presente reglamento orgánico y demás normativa aplicable.



. Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2004/Ficheros/ANM23202004.pdf

. Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 27 de diciembre de 2.007.
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2007_41.pdf?idNormativa=eceba50757027110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2007_41&cacheKey=5

. Estatutos del Organismo Agencia Tributaria Madrid.
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2008_40.pdf?idNormativa=6b01293e606be110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=ANM2008_40&cacheKey=5

. Reglamento Orgánico 1/2.023, de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. 31 de enero de 2.023.
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.5dd4485239c96e10f7a72106a8a409a0/?vgnextoid=581b59793e356810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=92e637c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=pda